

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3501/2533

นาย ฮก แซ่ ล้อ
นาง กรรณิการ์ ไพบุญย์ เลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1129, มาตรา 1132, มาตรา 1364, มาตรา 1745

ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรม หน้าที่ดินและบ้านในส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายย่อมตกเป็นของทายาทในทันทีที่การโอนหุ้นอันเป็นทรัพย์สินมรดกนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 มาตรา 1132 และข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้ห้ามโอนไว้จำเลยซึ่งเป็นภริยาผู้ตายและเป็นผู้จัดการมรดกจึงต้องโอนหุ้นให้โจทก์บิดาผู้ตายในฐานะทายาทโดยธรรมตามส่วน จำเลยจะขอให้โจทก์รับหุ้นที่เป็นตัวเงินตามมูลค่าหุ้นหาได้ไม่ ส่วนการแบ่งทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินและบ้านชอบที่จะให้ทายาทประมุขกันเองก่อน ได้เงินสุทธิเท่าใดก็แบ่งให้โจทก์ตามส่วนหากไม่อาจประมุขกันได้ในระหว่างทายาทให้นำออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งเงินให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364, 1745

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยต่างเป็นทายาทโดยธรรมของนายประวิทย์ ไพบุญย์เลิศ ผู้ตาย โดยโจทก์เป็นบิดาและจำเลยเป็นภริยาของนายประวิทย์ นายประวิทย์ถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้มีจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลนายประวิทย์ผู้ตายมีทายาทรวม 5 คน คือ โจทก์ จำเลย และบุตรนาย

ประวิทย์ที่เกิดแต่จำเลยอีก 3 คน เมื่อนายประวิทย์ถึงแก่กรรม มีทรัพย์สินมรดกคือ หุ้นของบริษัทเคมีคอลรีเสิร์ช จำกัด 4,995 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 499,500 บาท ที่ดินมีโฉนดเลขที่ 41957, 41958, 41959 ตำบลบางนา อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 201 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท เป็นเงินค่าที่ดิน 804,000 บาท และบ้านเลขที่ 940/145 หมู่ที่ 12 ซึ่งปลูกบนที่ดินดังกล่าว 1 หลัง ราคา 1,200,000 บาท เมื่อแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้ว ทรัพย์สินที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งเป็นมรดกได้แก่โจทก์หนึ่งในห้าส่วน โจทก์ได้ขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยไม่ยอมแบ่ง ขอให้ศาลบังคับจำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกตามส่วนดังกล่าวให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมแบ่งให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาในการโอนหุ้น และจดทะเบียนบรรยายส่วนของโจทก์ในที่ดินและขายทอดตลาดบ้านแบ่งเงินให้โจทก์ตามส่วน

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นทายาทนายประวิทย์ผู้ตาย และจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลจริง นายประวิทย์ยังมีบุตรซึ่งเกิดกับจำเลยอีก 3 คน เป็นทายาทโดยธรรม โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยโอนหุ้นของบริษัทเคมีคอลรีเสิร์ช จำกัด จำนวน 499 หุ้นให้โจทก์ โจทก์คงมีสิทธิได้ส่วนมรดกในหุ้นดังกล่าวคิดตามมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เป็นเงิน 49,900 บาท ที่ดินมีโฉนดทั้งสามแปลงมีราคาเพียงตารางวาละ 2,000 บาท ที่ดิน 20 ตารางวาจึงมีราคาเพียง 40,000 บาท บ้านที่ปลูกบนที่ดินปัจจุบันมีราคาเพียง 300,000 บาท เมื่อแบ่งเป็นของจำเลยกึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือแบ่งให้โจทก์ 1 ใน 5 ส่วน คิดเป็นเงิน 300,000 บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกทั้งสิ้นรวม 119,900 บาท

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ จำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนหุ้นของบริษัทเคมีคอลรีเสิร์ช จำกัด ให้โจทก์ 499 หุ้น สำหรับที่ดินมีโฉนดสามแปลงและบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินให้ทายาทประมุขระหว่าง

กันเองก่อน ได้ราคาเพียงใดจึงแบ่งจำนวนเงินสุทธิให้โจทก์ 1 ใน 10 ส่วน หากไม่อาจ
ประมูลในระหว่างทนายได้ นำออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งเงินให้โจทก์ตามส่วนดัง
กล่าว คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยรับฟังเป็น
ยุติได้ว่า โจทก์และจำเลยต่างเป็นทนายโดยธรรมของนายประวิทย์ ไพบูลย์เลิศผู้
ตาย โดยโจทก์เป็นบิดาและจำเลยเป็นภริยาของผู้ตายและผู้ตายมีทายาทอื่นอีก 3
คน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ตายกับจำเลย ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมและ
จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาล ขณะผู้ตายถึงแก่ความตายมีสิน
สมรสระหว่างผู้ตายกับจำเลยคือ หุ่นของบริษัทเคมีคอลรีเสิร์ช 4995 หุ้น ที่ดินมี
โฉนด 3 โฉนด เนื้อที่ 201 ตารางวา และบ้านซึ่งปลูกในที่ดินแปลงดังกล่าว 1 หลัง
โจทก์มีสิทธิในมรดกของผู้ตาย 1 ใน 10 ส่วนของทรัพย์ดังกล่าว ที่จำเลยฎีกาว่า
โจทก์ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งหุ้นเป็นตัวแทนเงินตามมูลค่าของหุ้น เพราะการแบ่งใบหุ้นให้
โจทก์เป็นการขัดต่อข้อบังคับของบริษัท ส่วนมรดกที่เป็นที่ดินและบ้าน โจทก์ก็ชอบที่
จะได้รับส่วนแบ่งเป็นตัวแทนเงินเช่นเดียวกัน เพราะการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้
ประมูลกันเองระหว่างทนายจะทำให้จำเลยเสียเปรียบและเสียหาย เนื่องจากโจทก์มี
ฐานะร่ำรวยและฐานะดีกว่าจำเลยมากเห็นว่า เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย หุ้น ที่ดิน
และบ้านในส่วนที่เป็นมรดกของผู้ตายก็ตกทอดเป็นของทายาทผู้ตายคือ โจทก์จำเลย
และบุตรผู้ตายอีก 3 คน ตามส่วนที่แต่ละคนได้รับมรดกทันที ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และ 1600 ส่วนการโอนหุ้นนั้นประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคแรกบัญญัติว่า "อันว่าหุ้นนั้นยอมโอนกันได้โดยมิ
ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทเว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อ
บังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น" และมาตรา 1132 บัญญัติว่า "ในเหตุบาง
อย่างเช่น ผู้ถือหุ้นตายก็ดี หรือล้มละลายก็ดี อันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิจะ
ได้หุ้นขึ้นนั้นหากว่าบุคคลนั้นนำใบหุ้นมาเวนคืน เมื่อเป็นวิสัยจะทำได้ทั้งนำหลักฐาน
อันสมควรมาแสดงด้วยแล้ว ก็ให้บริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นสืบไป"
ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวก็มิได้ห้ามโอนหุ้นโจทก์จำเลยและทายาทอื่นมีสิทธิได้ส่วน
มรดกในหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นเดิมตายข้อบังคับของบริษัทเคมิกอลรีเสิร์ช จำกัด ข้อ 11
และข้อ 12 ตามภาพถ่ายข้อบังคับของบริษัทเคมิกอลรีเสิร์ช จำกัด เอกสารหมาย จ.1 ก็
มิได้ห้ามโอนหุ้นของบริษัทโดยทางมรดก เพียงแต่ต้องนำหลักฐานและใบหุ้นมาแสดง
จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริษัทจึงจะรับจดทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น ดัง
นั้น จำเลยจะขอให้โจทก์รับหุ้นเป็นตัวแทนเงินตามมูลค่าหุ้นหาได้ไม่ จำเลยต้องโอนหุ้น
ให้แก่โจทก์ จำนวน 499 หุ้น สำหรับที่ดินและบ้านโจทก์ผู้เป็นทายาทโดยธรรมของผู้
ตายมีสิทธิในทรัพย์มรดกนั้นร่วมกันกับจำเลยและทายาทอื่น ถือว่าโจทก์เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์รวมมีส่วน 1 ใน 10 เท่ากับทายาทอื่น ที่ศาลอุทธรณ์ให้แบ่งที่ดินและบ้าน
โดยให้ทายาทประมุขระหว่างกันเองก่อน ได้ราคาเพียงใดจึงแบ่งจำนวนเงินสุทธิให้
โจทก์ 1 ใน 10 ส่วน หากไม่อาจประมุขในระหว่างทายาทได้ให้นำออกขายทอด
ตลาดแล้วแบ่งเงินให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าวเป็นการแบ่งที่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1364, 1345 แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลย
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ